

학교 교직원의 홈페이지 개인정보 제공 기준 안내

□ 개 요

- (검토배경) 최근 ‘박사방’ 관련하여 홈페이지를 통한 교사 개인정보 제공에 따른 문제점에 대해 국민청원 및 민원이 다수 제기됨

※ 청와대 국민청원 내용 일부 발췌(‘20.3.29.)

“ 교육청에도 문제가 있습니다. 교사의 사생활 정보가 왜 모두에게 공개되어야 합니까. 제가 어느 학교에서 근무하는지 이름만 치면 공지사항에 모두 볼 수 있게 해놓은 제도가 불합리하다고 민원을 넣었지만 현재 검토하고 있는 사안이 아니라는 답변만 얻었고 그래서 학교를 옮기면서 또 개명을 할 수 밖에 없었습니다. 교사의 인권은 어디에서 보장받을 수 있나요. ”

- (현황 및 문제점) 「 공공기관의 정보공개에 관한 법률 」 제3조에 따라 국민의 알 권리 차원에서 교육청 홈페이지에 인사발령 정보 공개 및 홈페이지에 직원정보를 제공하고 있으나, 최근 이런 개인정보를 악용하는 사례가 급증하고 있어 홈페이지를 통해 정보공개 차원에서 제공되는 여러 개인정보에 대한 보호 강화가 요구됨

《 홈페이지 개인정보 공개 사례 》

- ◆ 학교 기관 홈페이지에 재직 중인 교사의 '직위, 성명, 담임반, 업무(담당과목), 학교연락처'를 안내
- ◆ 교사의 인사발령 사항(소속, 성명, 직위, 발령날짜, 과목)을 교육청 대표 홈페이지에 게재

□ 검토내용 및 결과

- (정보공개 측면) 교사의 성명, 직위 등에 대한 정보를 홈페이지 등을 통해 공개할 지 여부는 기관 및 업무 특성 등에 따라 기관 자체적으로 판단할 사항임 (행안부 정보공개정책과, ‘20.4.17.)

- 단, 이전 근무지 및 담당 직명, 보직 경로에 대한 것(인사발령 기록)은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제6호의 개인에 관한 사항으로서 그 내용이 공개될 경우 궁극적으로 특정 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보에 해당할 수 있으므로 비공개가 가능 (출처: ‘19.정보공개 운영 안내서 142p, 행안부)

※ 행안부 정보공개정책과에 관련사항 유권해석 의뢰 결과('20.4.17.)

- Q. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제3조에 따라 국민의 알권리 차원에서 교육기관 홈페이지를 통해 교사정보(개인정보)를 제공하고 있는 데 동 법률 적용이 가능한지에 대한 의견
- A. 학교(사립학교 포함)에 재직 중인 교사의 성명, 직위 등에 대하여 공개를 요구 받은 경우 해당 정보는 공개 가능할 것이며, 홈페이지 등 공개 여부는 기관 및 업무 특성 등에 따라 자체적으로 판단할 수 있음

※ 「교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법」 제3조제2항은 공시정보를 대상으로 규정하고 있는 바, 홈페이지를 통한 개인정보 제공 건에 대해서는 동 법을 적용하지 않음 (교육통계과, '20.4.6.)

- (개인정보보호 측면) '성명, 연락처, 이메일 주소, 사진 등'의 개인 정보는 「개인정보보호법」 제17조제1항제2호 및 제18조제2항제2호 부터 제9호까지에 해당사항*이 없다면 정보주체의 동의를 받아 제공할 수 있음 (행안부 개인정보정책과, '20.6.10.)

* 다른 법률에서 규정, 법령 등에서 정하는 소관업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 등(세부내용 별첨 2 참고)

- (결론) 이에 따라, 홈페이지를 통한 학교 교직원의 개인정보* 제공에 관하여 관련 법령 및 관계기관의 의견 등을 종합적으로 고려할 때,

* 유·초·중등학교 교사 및 직원 대상(교장 및 교감은 제외)

- ☞ 개인정보처리자(기관 등)는 국민의 알 권리 충족, 기관 업무 및 이용자 특성 등을 고려하여 교사와 직원의 정보 제공에 관한 사항을 처리하되, 개인정보가 침해되지 않도록 최소한의 정보만을 제공하고, 불가피하게 개인정보를 포함할 경우 정보주체의 동의 또는 법률*에 근거하여 처리해야 함

* 법률에 따라 개인정보가 포함된 정보의 제공을 요구·허용하는 경우를 말함

※ 세부 예시는 (별첨1) 참고

1. 교직원 인사발령 사항

❖ (원칙) 인사발령 사항의 홈페이지 게시를 통한 대국민 공개 제한

※ 기존 개인정보가 포함된 인사발령 사항은 삭제 권고

❖ (예시)

△ 인트라넷(내부업무정보시스템)을 통해 관계자에게 공유 및 개별 통보

△ 홈페이지에 게시할 경우, 로그인을 통해 권한 있는 자(교직원 등)만 볼 수 있도록 조치

2. 교직원 정보 안내

❖ (원칙) 개인정보처리자(기관장)가 판단하여 결정할 사항이나, 개인의 사생활이 침해되지 않도록 최소한의 정보 제공, 불가피하게 개인정보* 제공 시에는 정보주체의 동의를 받아 처리

* 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.

❖ (예시) 사진, 성명 등 개인정보 제공 제한 및 홈페이지 제공 항목 최소화

△ 1학년1반, 국어담당, ☎070-123-4567

△ 1학년2반, 홍00, 국어담당, ☎070-123-4567

* 그러나, 홍00으로 비식별 조치를 하더라도 재식별되어 개인을 알아볼 수 있으면 개인정보에 해당

△ 불가피하게 개인정보를 제공할 시에는 정보주체의 동의를 받아 처리

< 개인정보 보호법 >

제15조(개인정보의 수집·이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
5. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.

제17조(개인정보의 제공) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 제15조제1항제2호·제3호 및 제5호에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우

제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① 개인정보처리자는 개인정보를 제15조제1항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제17조제1항 및 제3항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

② 제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다. 다만, 제5호부터 제9호까지의 경우는 공공기관의 경우로 한정한다.

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우
5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
6. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
7. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
8. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
9. 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우